m_amte.MASE.ECB REGISTRO DECRETI.R.0000185.04-12-2024

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIREZIONE GENERALE ECONOMIA CIRCOLARE E BONIFICHE

IL DIRETTORE GENERALE

Decreto con determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria, indetta con nota del 30 settembre 2024, con protocollo n. 176822, avente ad oggetto le determinazioni in merito al documento "Analisi di rischio sito specifica (AdR) e risultati della Caratterizzazione, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., area LAND D2. Trasmissione Analisi di rischio sito specifica". Commissari straordinari ILVA S.p.A. in A.S.

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo", in particolare gli articoli 14 e segg.;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", in particolare gli articoli 242 e 252;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, n. 128, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica" come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, n. 243, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 giugno 2022, n. 109 e, da ultimo, dal decreto del Presidente

Firmato digitalmente in data 04/12/2024 alle ore 11:31

del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale -del 7 dicembre 2023, n. 286;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" che all'articolo 4 prevede che il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante "Nuovi interventi in campo ambientale", che individua, tra l'altro, l'intervento relativo al sito di Taranto quale intervento di bonifica di interesse nazionale;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 10 gennaio 2000 con il quale è stato istituito e perimetrato il Sito di bonifica di Interesse Nazionale di "Taranto";

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 12 gennaio 2024, n. 18, registrato alla Corte dei conti al n. 521 del 15 febbraio 2024, di "Graduazione delle funzioni dirigenziali di livello generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica", con il quale sono modificate le strutture di livello generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ed è istituita, all'art. 1, la Direzione generale economia circolare e bonifiche (ECB);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 maggio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 1° luglio 2024, al n. 2475, recante il conferimento all'Ing. Luca Proietti dell'incarico di direttore della Direzione generale economia circolare e bonifiche (ECB) del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Visto il Decreto Direttoriale della ex Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del 22 dicembre 2021, n. 269 recante la "Definizione del modello di istanza da compilare per l'approvazione del documento di Analisi di Rischio sanitaria e ambientale sito specifica e dei contenuti minimi della documentazione tecnica da allegare, relativi ad aree ricadenti all'interno dei perimetri di siti di interesse nazionale";

Visto il documento "Analisi di rischio sito specifica (AdR) e risultati della Caratterizzazione, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., area LAND D2. Trasmissione Analisi di rischio sito specifica", redatto ai sensi del Decreto direttoriale ex DG RIA n. 269 del 22 dicembre 2021, trasmesso dai Commissari straordinari ILVA S.p.A. in A.S. con nota del 16 maggio 2024, acquisita in pari data al protocollo di questo Ministero al n. 90270;

Vista la nota di questo Ministero del 22 maggio 2024, con protocollo n. 94546, con la quale è stato richiesto al proponente di trasmettere nuovamente la documentazione secondo le modalità previste dal Decreto direttoriale ex DG RIA n. 269 del 22 dicembre 2021, con particolare riferimento alla relazione tecnica e agli allegati così come previsto dall'Allegato 1 del citato Decreto direttoriale;

Vista la nota del 24 maggio 2024, acquisita in pari data al protocollo di questo Ministero al n. 96040, con la quale i Commissari straordinari ILVA S.p.A. in A.S. hanno trasmesso l'istanza aggiornata comprensiva di relazione tecnica e dei relativi allegati così come previsto dal Decreto direttoriale ex DG RIA n. 269 del 22 dicembre 2021;

Vista la nota della ex Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche di questo Ministero del 28 maggio 2024, con protocollo n. 97714, con la quale è stata indetta la Conferenza di servizi istruttoria per l'esame del documento "Analisi di rischio sito specifica (AdR) e risultati della Caratterizzazione, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., area LAND D2. Trasmissione Analisi di

rischio sito specifica", trasmesso dai Commissari straordinari ILVA S.p.A. in A.S. con nota del 16 maggio 2024, acquisita in pari data al protocollo ministeriale al n. 90270, così come integrata dalla nota del 24 maggio 2024, acquisita in pari data al protocollo ministeriale al n. 96040;

Visto il parere di INAIL, trasmesso con nota protocollo n. 0004159 del 4 giugno 2024, acquisita in pari data al protocollo di questo Ministero al n. 102906;

Visto il parere di ARPA, congiunto con ISPRA, trasmesso con nota protocollo n. 0051812 del 25 giugno 2024, acquisita al protocollo di questo Ministero al n. 117487 del 26 giugno 2024;

Visto il parere di ISPRA, congiunto con ARPA Puglia, trasmesso con nota protocollo n. 0035588/2024 del 26 giugno 2024, acquisita in pari data al protocollo di questo Ministero al n. 117846;

Visto il parere di ASL di Taranto, trasmesso con nota protocollo n. 0152539 del 12 agosto 2024, acquisita in pari data al protocollo di questo Ministero al n. 150802;

Visto il parere di ISS, trasmesso con nota protocollo n. 0039444 del 18 settembre 2024, acquisita in pari data al protocollo di questo Ministero al n. 169835;

Vista la nota della Direzione generale economia circolare e bonifiche di questo Ministero del 30 settembre 2024**,** con protocollo n. 176822, con la quale è stata indetta la Conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, di cui all'art. 14, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avente ad oggetto il documento denominato "Analisi di rischio sito specifica (AdR) e risultati della Caratterizzazione, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., area LAND D2. Trasmissione Analisi di rischio sito specifica"**,** relativo all'area sita nel comune di Taranto, identificata catastalmente al Foglio n. 184, particella n. 8, e al Foglio n. 192, particelle nn. 1, 2, 125, 152, trasmesso dai Commissari straordinari ILVA S.p.A. in A.S. con nota del 16 maggio 2024, acquisita in pari data al protocollo ministeriale al n. 90270, così come integrata dalla nota del 24 maggio 2024, acquisita in pari data al protocollo ministeriale al n. 96040;

Vista la nota della Direzione generale economia circolare e bonifiche di questo Ministero del 19 novembre 2024, con protocollo n. 211941, con la quale è stata trasmessa la comunicazione ai sensi dell'art. 14- bis, comma 5, della legge 7 agosto del 1990 n. 241;

Tenuto conto che nella nota di indizione della conferenza di servizi decisoria è stato indicato il termine di 15 giorni dal ricevimento della nota stessa per la richiesta al soggetto proponente, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, di integrazioni documentali o approfondimenti, nonché chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche Amministrazioni;

Tenuto conto che nella nota di indizione della conferenza di servizi decisoria è stato indicato il termine di 45 giorni dal ricevimento della nota stessa per la trasmissione, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, delle proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, formulate in termini di assenso o dissenso e recanti, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;

Considerato che l'articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prescrive l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell'articolo 14-quater in quanto applicabile, in combinato disposto con l'articolo 252 comma 4, del D.Lgs. n. 152 del 2006, qualora siano stati acquisiti esclusivamente atti di assenso non

condizionato, anche implicito, ovvero qualora l'Amministrazione ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza;

Ritenuto che, alla luce degli atti di assenso, anche implicito, acquisiti mediante Conferenza di servizi decisoria, sussistono i presupposti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza.

DECRETA

Art. 1

1. È approvato il documento "Analisi di rischio sito specifica (AdR) e risultati della Caratterizzazione, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., area LAND D2. Trasmissione Analisi di rischio sito specifica", trasmesso dai Commissari straordinari ILVA S.p.A. in A.S. con nota del 16 maggio 2024, acquisita in pari data al protocollo ministeriale al n. 90270, così come integrata dalla nota del 24 maggio 2024, acquisita in pari data al protocollo ministeriale al n. 96040, relativo all'area sita nel Comune di Taranto, identificata catastalmente al Foglio n. 184, particella n. 8, e al Foglio n. 192, particelle nn. 1, 2, 125, 152, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
   1) Qualsiasi modifica apportata all'assetto del sito, allo stato dei luoghi e alla destinazione d'uso a fondamento del Modello Concettuale Definitivo dell'Analisi di rischio determina la necessità di riverificare le relative CSR, tenendo conto delle modifiche intervenute (come previsto dall'Allegato 2 del Decreto Direttoriale ex DG RIA 22 dicembre 2021, n. 269), con conseguente rielaborazione e aggiornamento dell'Analisi di rischio presentata;
   2) In considerazione della destinazione d'uso dell'area come "Area verde di rispetto" e della presenza su di essa di un edificio religioso abbandonato, il modello concettuale, e in particolare i bersagli e lo scenario espositivo, su cui è stata basata l'Analisi di rischio, devono essere annotati negli strumenti urbanistici, affinché la stessa venga ripetuta per uno scenario d'uso residenziale/ricreativo qualora, in un futuro attualmente non prevedibile, un mutamento del contesto consentisse l'utilizzo a destinazione d'uso dell'area.
2. Devono essere predisposte tutte le misure necessarie a protezione dei lavoratori, i quali dovranno essere adeguatamente formati su tutti i rischi connessi alle attività da svolgere e dovranno essere adottati dei dispositivi di protezione individuali adeguati ai sensi del d.lgs. 81/2008.

Art. 2

1. Per l'effetto l'area sita nel Comune di Taranto, identificata catastalmente al Foglio n. 184 particella n. 8, e Foglio n. 192, particelle nn. 1, 2, 125, 152, è da intendersi, relativamente alle matrici ambientali "suolo e sottosuolo" e "acque di falda" (scenario attuale coincidente con gli scenari destinazione d'uso e futuro), "non contaminata" ai sensi dell'art. 240, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 152/2006.

Art. 3

1. Ai sensi dell'art. 252, commi 4 e 6, D.Lgs. n. 152 del 2006, il presente provvedimento ha carattere definitivo ed ha efficacia esterna.
2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dal giorno della notifica.

Il Direttore Generale
Luca Proietti